

1501223-15.2020.8.26.0356

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Tribunais: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Pleito de absolvição por falta de provas - Possibilidade - Elementos de prova colhidos, na instrução do processo, não demonstram de forma segura a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo - Absolvição que se impõe nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Recurso provido, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ana Luiza da Conceição, 638, ., Centro - CEP 16800-000, Fone: (18) 2175-5901,

Mirandópolis-SP - E-mail: mirandopjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501223-15.2020.8.26.0356 - 2020/000951

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

HENRIQUE DE SOUZA PACOLA

Vítima:

IREVALDO ROSA

Aos 18 de agosto de 2022, às 15 horas, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - Juizado Especial Criminal do Foro de Mirandópolis Comarca de Mirandópolis, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. THAÍS DA SILVA PORTO, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da Promotora de Justiça, Dr^a. Renata Andréia dos Santos, do acusado HENRIQUE DE SOUZA PACOLA e do defensor do acusado Dr. Patrick Allan Lipe de Freitas. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, sendo seu depoimento gravado por sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza de Direito foi dito que: "Não havendo mais provas a produzir, declaro encerrada a instrução." Em seguida foi dada a palavra à Promotora e por ela foram apresentadas alegações finais horais captadas por áudio e vídeo. Na sequência, foi dada a palavra ao Defensor do Acusado e por ele foram apresentadas alegações finais horais captadas por áudio e vídeo. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "HENRIQUE DE SOUZA PACOLA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 331 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 16h30, na Penitenciária "ASP Lindolfo Terçariol

Filho", situada na Avenida Doutor Oswaldo Brandi Faria, nº 4450, nesta cidade e Comarca de Mirandópolis, teria desacatado Irevaldo Rosa, funcionário público no exercício da função. A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2021, em audiência. Durante a instrução foi ouvida a testemunha de acusação Marcos Donizete Guinami. Ausente a vítima. Em audiência de continuação, o réu foi interrogado. O Ministério Público pleiteou a improcedência da ação. A defesa pleiteou a absolvição do réu, por falta de provas. É o relatório. FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é improcedente. Com efeito, o quadro probatório é frágil, inconsistente, não trazendo segurança necessária quanto a efetiva ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Embora a testemunha Marcos Donizete tenha confirmado os fatos narrados na denúncia, a vítima não foi ouvida e não pode confirmar as ofensas recebidas e tampouco o contexto em que se deram as supostas agressões verbais. Nessas condições, não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída à parte acusada, de rigor sua absolvição, prestigiando-se, assim, o princípio constitucional da presunção de inocência e do bem jurídico vital ao homem, isto é, sua liberdade. Não é outro o entendimento consagrado pela jurisprudência dos Tribunais: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Pleito de absolvição por falta de provas - Possibilidade - Elementos de prova colhidos, na instrução do processo, não demonstram de forma segura a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo - Absolvição que se impõe nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Recurso provido, com determinação". (TJ-SP - APR: 15005999620218260269 SP 1500599-96.2021.8.26.0269, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 11/04/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/04/2022) Reforço que um decreto condenatório não pode se basear em presunções, tampouco somente em indícios. E no caso destes autos, não se conseguiu demonstrar a responsabilidade do denunciado. Esse é o ensinamento de Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506): "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incertezas de nossa mente em torno da existência de certa realidade". DECIDO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu HENRIQUE DE SOUZA PACOLA, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Sem custas, diante da absolvição. Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Expeça-se a certidão de honorários do patrono nomeado no patamar máximo previsto na tabela da Defensoria Pública. P.I.C. " Nos termos do artigo 149, das N.S.C.G.J. - Tomo I, o(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) mediante gravação digital (audiovisual), com a aquiescência dos presentes. Para maior fidelidade, os eventuais compromissos legais, as dispensas de compromisso e as contraditas foram registrados oralmente durante as oitivas. A parte interessada em obter a gravação dos vídeos deverá disponibilizar mídia digital (DVD ou CD) ou pen drive a ser apresentado na sala de audiências ou em cartório, ficando advertida quanto à responsabilidade civil e penal decorrente da indevida utilização do material gravado. Este termo foi assinado digitalmente pelo(a) MM. Juiz(a). nos termos do art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ: "Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo." Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. NADA MAIS. Eu, Rodrigo José Santana, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA